

1502442-13.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: EVARISTO SOUZA DA SILVA

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... (terminou de cumprir reprimenda por tráfico em 2020, consoante fls. 30- autos nº 30253-32.2014.8.26.0114), o que demonstra a inviabilidade do acolhimento de aludida tese. Veja que o Supremo já se posicionou frente ao tema. E, se certo ou não, caminhou no sentido da inaplicabilidade do princípio àqueles que já ostentam condenação transitada em julgado não atingida pelo quinquênio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo

3ª Vara Judicial

Estrada da Boiada, Nº 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502442-13.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502442-13.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO DA SILVA GONÇALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVARISTO SOUZA DA SILVA

Vistos. Trata-se de ação penal contra o réu FLÁVIO DA SILVA GONÇALVES, sob a acusação de furto simples tentado, consoante descrição pormenorizada constante na peça inicial acusatória de fls. 76/77. A denúncia foi recebida (fls. 79/80), o réu citado (fls. 91), foi apresentada resposta (fls. 97/100) e em audiência de instrução foi colhida a prova oral. O réu, na sequência, foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia, reconhecendo a reincidência, a tentativa, com redução no mínimo, e fixação de regime semiaberto. A defesa requereu a absolvição do réu, aplicando-se o princípio da insignificância. Subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo. É o relatório. Fundamento. O pedido é procedente. A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), bem como pelos autos de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo auto de entrega e avaliação (fls. 59/60), pelo laudo pericial do local às fls. 61/68, pelo laudo de ferramentas (fls. 121/124) e pela prova colhida, os quais demonstram que da vítima tentou-se subtrair fios de cobre. A autoria também restou inconteste. Em juízo, o réu disse ser eletricitista. Admite os fatos narrados na denúncia. Desde dois dias antes dos fatos, com fome, entrou no restaurante para se alimentar. Nada achou para comer. Como estava com suas ferramentas, iniciou a subtração dos fios de cobs. Objetivava vender para, posteriormente, comprar

alimentos. Está arrependido. É usuário de drogas. A vítima E. L. disse que não presenciou os fatos. Soube dos fatos por uma ligação do pessoal da recepção do seu hotel. Uma pessoa estaria furtando cabos do imóvel. A guarda civil foi acionada e conseguiu efetuar a prisão do réu enquanto ele praticava o delito. Teve prejuízo de cerca de R\$800,00 (não conseguiu reutilizar os cabos). A testemunha Orlando disse que viu o réu subtraindo os fios de cobre. Após visualizar o réu, informou a recepção do hotel, que por sua vez acionou a guarda municipal. Reconhece o acusado como autor do delito. Por sua vez, o guarda civil mencionou que o réu é conhecido pela prática de furtos. Recebeu informação a respeito de furto no Macarronada Italiana. Uma testemunha informou ter visto uma pessoa no interior do galpão. Feito um cerco, tal pessoa tentou se evadir e foi abordada pela guarda. Confessou que subtraía os fios de cobre. Reconhece o réu como autor do delito. Não há que se falar em valor reduzido do seu depoimento. Nada há nos autos a apontar que o policial tivesse algum interesse em incriminar falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade. Registre-se o seguinte julgado: PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.). Ademais, o acusado confessou a prática delitiva. Ora, a confissão é um elemento probatório apto à condenação, ainda mais quando existem outras provas que a corrobora. Nesse sentido: TJSP 0002823-21.2005.8.26.0050 Apelação Relator(a): Rossana Teresa Curioni Mergulhão Comarca: São Paulo Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal B Data do julgamento: 03/06/2011 Data de registro: 10/06/2011 Outros números: 993061004321 Ementa: APELAÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - CONDENAÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONFISSÃO PARCIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - PENA FIXADA COM ADEQUAÇÃO E BEM FUNDAMENTADA - RECURSO NÃO PROVIDO - APLICAÇÃO DO ART. 252 DO RITJSP. Percebe-se que os elementos constantes nos autos dão absoluta certeza de que o réu praticara o delito de furto, ainda mais porque ele foi encontrado na posse da res furtiva e reconhecido pelas testemunhas. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Isso porque, além de o valor do bem subtraído não ser diminuto (cerca de R\$ 800,00, consoante avaliação de fls. 59/60), o réu é reincidente não específico (terminou de cumprir reprimenda por tráfico em 2020, consoante fls. 30- autos nº 30253-32.2014.8.26.0114), o que demonstra a inviabilidade do acolhimento de aludida tese. Veja que o Supremo já se posicionou frente ao tema. E, se certo ou não, caminhou no sentido da inaplicabilidade do princípio àqueles que já ostentam condenação transitada em julgado não atingida pelo quinquênio prescricional da reincidência (reincidentes). Nesse sentido, por todos, conferir: STF, HC 97.772/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 03.11.2009, de onde se colhe, na parte que interessa: "A reincidência, apesar de tratar-se de critério subjetivo, remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, já que não está sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O criminoso reincidente apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialmente típica". Nesse sentido, ainda: C N. 107.834-MG, RELATORA: MIN. ROSA WEBER, HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. A existência de registros criminais pretéritos contra o paciente obsta o

reconhecimento do princípio da insignificância, consoante jurisprudência consolidada da Primeira Turma desta Suprema Corte (v.g.: HC 109.739/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.02.2012; HC 110.951, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.02.2012; HC 108.696 rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.10.2011; e HC 107.674, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.9.2011). Ressalva de entendimento pessoal da Ministra Relatora. Destarte, não há que se falar em insignificância. Assim, comprovadas a autoria e materialidade delitiva, passo à fixação da pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal. Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena acima do mínimo legal, pois o réu é possuidor de maus antecedentes (condenação pela prática do tipo do artigo 28 da Lei de Drogas, consoante fls. 28/31, autos nº 1501411-89 cumulado com autos nº 4973-62.2022.8.26.0502, assim como autos nº 1500553-04.2021.8.26.0659). Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. A pena de multa, seguindo o mesmo parâmetro, é fixada em 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante de reincidência e atenuante da confissão. Em regra, a reincidência prepondera sobre a confissão. Contudo, pelo fato de a confissão revelar traço da personalidade do acusado, entendo, excepcionalmente, que pode ocorrer a compensação, ainda mais quando o réu se mostra arrependido do delito que lhe é imputado. Nesse sentido, entendimento do STJ apresentado Informativo de Jurisprudência nº 498 (INF. 498: A Seção, por maioria, entendeu que devem ser compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes. Segundo se afirmou, a confissão revela traço da personalidade do agente, indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda. Assim, nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a confissão – que diz respeito à personalidade do agente – e a reincidência – expressamente prevista no referido artigo como circunstância preponderante – deve ser o mesmo, daí a possibilidade de compensação. EREsp 1.154.752-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em 23/5/2012). Assim, a pena permanece no patamar anterior. Na terceira fase, não há causas de aumento. Por outro lado, restou caracterizada a tentativa. Considerando-se o ter criminis percorrido, que foi médio (réu já havia separado o objeto material do furto, mas ainda não havia deixado o local quando de sua prisão), reduzo a pena pela metade, de modo que a pena é fixada em 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, que torno definitiva. Ausentes informações a respeito da condição financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. Em que pese a reincidência, considerando-se a confissão e que os maus antecedentes estão relacionados a consumo de entorpecentes, nos termos das condicionantes da Súmula 269 do STJ, bem como os ditames do artigo 387, §2º, do CPP, fixo o regime aberto como inicial de cumprimento de pena. A despeito da reincidência do acusado, entendo, de maneira excepcional, ser viável a substituição da pena, pois o réu não é reincidente específico e, consoante folha de antecedentes, as condenações anteriores, inclusive a que gerou reincidência, estão relacionadas ao espúrio tráfico/consumo de entorpecentes, de modo que se justifica a medida a fim de possibilitar ao acusado uma adequada ressocialização. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária em favor da vítima no importe de R\$ 800,00, tendo em vista ter sido esse o prejuízo suportado pelo ofendido. DECIDO. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente ação penal para CONDENAR FLÁVIO DA SILVA GONÇALVES à pena de 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial aberto, consoante regra prevista no artigo 387, §2º, do CPP, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de R\$ 800,00 em favor da vítima, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, por incurso no art. 155, caput, cumulado com artigo 14, II, do Código Penal. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea “a” da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a Justiça Gratuita, que ora lhe defiro. Tendo em vista a quantidade de pena e o regime fixado, faculto a apelação em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao Cartório Eleitoral. Fixo os

honorários do advogado nomeado no valor máximo da tabela do convênio da DPE/OAB.  
Oportunamente, expeça-se o necessário. PRIC.

Vinhedo, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA